

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת משה ארבל

974/25/פ

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בשל אשפוז ילד), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 2א1 1. בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993,¹ אחרי סעיף 1א1 יבוא :

2א1. עובד שעמו ילד שלא מלאו לו 18 שנים, זכאי לזקוף
אשפוז ילד בשל אשפוז של ילדו, על חשבון תקופת המחלה
הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים
כאמור בסעיף 1; לעניין זה, "אשפוז" – טיפול
בבית חולים המצריך שהייה של יותר מ-12 שעות
בבית החולים."

דברי הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993 (להלן – החוק), קובע כי עובד שעמו ילד עד גיל 16 רשאי לזקוף בשל מחלת ילדו, ימי היעדרות על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, במספר ובתנאים הקבועים בחוק. החוק אינו מתייחס להיעדרות בשל אשפוז ילד. ילד חולה מעל גיל 16 לא זקוק להשגחת מבוגר כאשר הוא נמצא בביתו, אולם כאשר הוא מאושפז בבית חולים הוא זקוק לליווי צמוד של אחד מהוריו.

כמו כן, אשפוזו של ילד יכול להיעשות בשל מחלה שאינה מוגדרת או ידועה, ולרוב אף בפתאומיות. אופיו של תהליך האשפוז מצריך לעיתים מעבר בין גורמים שונים בבית החולים וקבלה ומסירה של מידע רלוונטי חשוב, שאינו תמיד ידוע או מובן לילד. הצורך בליווי מבוגר נובע מהקושי של ילד להתמודד עם הטיפול או לתת לגורמים הרלוונטיים מידע, וכן בשל הקושי הכרוך במעבר בין גורמים במקום זר ובמצב פיזי לא שגרתי, שבשלו נדרש האשפוז.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

מטרת הצעת החוק היא לאפשר לעובד ללוות את ילדו במצב קשה זה, הן למען רווחת הילדים והן לשם הבטחת הטיפול המיטבי בהם על ידי בית החולים. לפיכך, מוצע כי העובד יוכל לזקוף גם ימי היעדרות בשל אשפוז לילד עד גיל 18 על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4448/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת משה ארבל וקבוצת חברי הכנסת (פ/135/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/920/23) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/930/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/510/24) ועל ידי חברי הכנסת משה ארבל וינון אזולאי (פ/511/24).

הצעת החוק זהה לפ/511/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)